

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN  
4633/2541

นาย ทรง เดช ประดิษฐ์สมานนท์

ผู้ชำระ  
บัญชี

ร้องขอ ให้ บริษัท เงินทุน พา นิช จำกัด

ผู้ล้มละลาย

บริษัท จิร ก่อสร้าง จำกัด

เจ้าหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91, มาตรา 101, มาตรา 105

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ซึ่งรวมทั้งลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ที่จะใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังหน้าเอากับลูกหนี้ ต่างต้องยื่นคำขอ รับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในเวลากำหนดและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 และมาตรา 101 แต่สิทธิที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้หรือไม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ก็ต้อง ทำการตรวจคำขอรับชำระหนี้เสียก่อนตามมาตรา 105 เจ้าหนี้รายที่ 2 ยังไม่เคยชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้รายที่ 5 เจ้าหนี้รายที่ 2 จะใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะเจ้าหนี้ของลูกหนี้โดยตรงจึงไม่อาจกระทำได้ กรณีของเจ้าหนี้รายที่ 2 นี้ จึงเป็นกรณี ที่เจ้าหนี้ขอใช้สิทธิที่ตนจะต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ รายที่ 5 ที่อาจใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังหน้าได้ตามมาตรา 101 วรรคหนึ่ง เท่านั้น แม้ว่าเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้ฟ้องเจ้าหนี้รายที่ 2 กับพวกให้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองเป็นประกันต่อศาลแล้วก็ตาม ผลของคดีแพ่งก็จะมีผลกระทบต่อสิทธิของบรรดาเจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ แต่ประการใด ในเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของลูก

หนี้เด็ดขาดแล้ว เพราะในที่สุดกฎหมายบังคับ ให้เจ้าหนี้รายใดของลูกหนี้ที่ไม่มี  
กฎหมายยกเว้นไว้ก็ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้  
เมื่อเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้ใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อเจ้า  
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามจำนวนเต็มที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบแล้ว เจ้าหนี้รายที่ 2 ใน  
ฐานะผู้ค้ำประกันลูกหนี้ย่อมหมดสิทธิที่จะขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้  
สำหรับจำนวนที่ตนอาจใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังได้ต่อไป ตามพระราชบัญญัติ  
ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 101 ตอนท้ายของวรรคหนึ่ง และวรรคสอง

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม 2535 เจ้าหนี้รายที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันลูกหนี้ไว้กับบริษัทเงินทุน  
หลักทรัพย์เงินทุนสากล จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 5 ในวงเงิน 90,000,000 บาท ซึ่งต้อง  
รับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่อาจใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังเป็น  
จำนวนเงิน 437,301,661 บาท (จำนวนเงินจากสัญญาค้ำประกัน และสัญญาจำนอง  
เป็นประกันพร้อมดอกเบี้ย) จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ ตามมาตรา 104 แห่งพระ  
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้  
รายนี้ ส่วนลูกหนี้ไม่มาตรวจคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า เจ้าหนี้รายที่ 2 ไม่มีสิทธิยื่น  
คำขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนเงินที่ตนอาจใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังเนื่องจาก  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินทุนสากล จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 5 ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้

ไว้เต็มจำนวนแล้ว เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้นตามมาตรา 107(1) ประกอบมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายที่ 2

เจ้าหนี้รายที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้รายที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2526 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2526 และวันที่ 14 ธันวาคม 2526 ลูกหนี้ได้ทำสัญญากู้เงินจากเจ้าหนี้รายที่ 5 จำนวน 3 ฉบับ เป็นเงินรวม 110,000,000 บาท ในวันที่ 14 ธันวาคม 2526 เจ้าหนี้รายที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินของลูกหนี้ตามสัญญาไว้กับเจ้าหนี้รายที่ 5 ในวงเงิน 90,000,000 บาท โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 972 พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นประกันในวงเงินจำนอง 73,000,000 บาท ต่อมากิจการของลูกหนี้มีหนี้สะสมเพิ่มจำนวนมากผู้ชำระบัญชีของลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นขอให้สั่งให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายและวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้รายที่ 5 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามจำนวนเงินของสัญญากู้เงินทั้ง 3 ฉบับ ที่ลูกหนี้ยังค้างชำระเงินต้นถึงวันที่ 1 กันยายน 2533 เป็นเงิน 90,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ที่ค้างชำระนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 (วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด) เป็นเงิน 30,205,479.45 บาท รวมเป็นเงิน 120,205,479.45 บาท กับหนี้ตามสัญญา

ขายลดตัวเงิน 26,105,479.45 บาท รวมเป็นเงินที่เจ้าหนี้รายที่ 5 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ทั้งสิ้น 146,310,958.90 บาท ในที่สุดศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ เจ้าหนี้รายที่ 5 ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้รายที่ 2 ว่า เจ้าหนี้รายที่ 2 ยังมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่เจ้าหนี้รายที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันอันอาจใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังหน้าได้หรือไม่เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ซึ่งรวมทั้งลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ที่จะใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังหน้าเอา กับลูกหนี้ต่างต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในเวลากำหนดและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 และมาตรา 101 แต่สิทธิที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้หรือไม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ก็ต้องทำการตรวจคำขอรับชำระหนี้เสียก่อนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 105 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามคำให้การของนายทรงเกียรติ ชัยชูพฤกษ์ ที่ปรึกษาบริษัทเจ้าหนี้รายที่ 2 ซึ่งให้การไว้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเจ้าหนี้รายที่ 2 ยังไม่เคยชำระเงินให้กับเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้อย่างใด ดังนี้ เจ้าหนี้รายที่ 2 จะใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะเจ้าหนี้ของลูกหนี้โดยตรงจึงไม่อาจกระทำได้ กรณีของเจ้าหนี้รายที่ 2 นี้ จึงเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ขอใช้สิทธิที่ตนจะต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้รายที่ 5 ที่อาจใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหลังหน้าได้เท่านั้นตาม มาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แม้จะมีข้อเท็จจริงตามฎีกาของเจ้าหนี้รายที่ 2 ว่าเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้ฟ้องเจ้าหนี้รายที่ 2 กับพวกให้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองเป็นประกันต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ 22354/2538 แล้วก็ตาม ผลของคดีแพ่งก็จะไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของบรรดาเจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้แต่ประการใดจะใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะเจ้าหนี้ของลูกหนี้โดยตรง จึงไม่อาจกระทำ

ได้ กรณีของเจ้าหนี้รายที่ 2 นี้จึงเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ขอใช้สิทธิที่ตนจะต้องร่วมรับผิดชอบ  
กับลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้รายที่ 5 ที่อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหลังหน้าได้เท่านั้น ตาม  
มาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 แม้จะมีข้อเท็จจริง  
ตามฎีกาของเจ้าหนี้รายที่ 2 ว่าเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้ฟ้องเจ้าหนี้รายที่ 2 กับพวกให้ชำระ  
หนี้ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองเป็นประกันต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดี  
หมายเลขดำที่ 22354/2538 แล้วก็ตาม ผลของคดีแพ่งก็จะมีผลกระทบต่อสิทธิ  
ของบรรดาเจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้แต่ประการใดในเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำ  
สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วเพราะในที่สุดกฎหมายบังคับให้เจ้าหนี้รายใด  
ของลูกหนี้ที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นไว้ก็ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์  
ทรัพย์ของลูกหนี้ เมื่อเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้ใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สิน  
ของลูกหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามจำนวนเต็มที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบ  
ให้การของนายสืบพงศ์ บุญยรัตพันธุ์กรรมการบริษัทเจ้าหนี้รายที่ 2 ว่าเจ้าหนี้รายที่ 5  
ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้มาในคดีนี้เต็มจำนวนแล้วเอกสารที่เจ้าหนี้รายที่ 5 ยื่นประกอบ  
การขอรับชำระหนี้เป็นเอกสารแห่งหนี้รายเดียวกันกับที่เจ้าหนี้รายที่ 2 ค้ำประกันเป็น  
คดีนี้ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้รายที่ 5 ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของ  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เต็มจำนวน 120,205,479.45 บาท แล้ว ดังนั้นที่เจ้าหนี้ราย  
ที่ 2 ขอรับชำระหนี้มาจำนวน 437,301,661 บาทจึงฟังได้ว่ามิใช่จำนวนหนี้ที่แท้จริง  
ที่เจ้าหนี้รายที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ต้องถือว่าเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้ใช้  
สิทธิขอรับชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมทั้งสามฉบับเต็มจำนวนแล้วเจ้าหนี้รายที่ 2 ใน  
ฐานะผู้ค้ำประกันลูกหนี้อย่อมหมดสิทธิที่จะขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้  
สำหรับจำนวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหลังหน้าได้ต่อไป ตามพระราชบัญญัติ  
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 101 ตอนท้ายของวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ที่ศาลชั้น  
ต้นและศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของเจ้าหนี้รายที่ 2 ตามความเห็นของเจ้าพนักงาน  
พิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107(1) ขอบแล้ว

พิพากษายืน

(วินัส เรื่องอำพัน-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |